

충남대학교병원

중징계(◆◆) · 개선요구

제 목 개인정보보호법(규정) 위반 및 환자 유인 행위 부적정

관계부서 ○○처 ☆☆

내 용

1) 업무 개요

○○처 ☆☆는 「업무분장규정」 제6조(○○각과 등)에 따라 소관부문의 환자○○ 및 관리에 관한 사항, 소관부문의 인원 및 근무자의 지휘·감독에 관한 사항, 기타 부대업무에 관한 사항 등 소관 ○○ 관련 주요 제반 업무를 담당하고 있다.

2) 개인정보보호법(규정) 위반

가) 관계 법령 및 판단기준

「개인정보보호규정」 제1조(목적)에 따르면 ‘충남대학교병원이 처리하는 모든 개인정보¹⁾가 분실, 도난, 변조 또는 훼손되지 않도록 안전하고 체계적으로 관리하고, 적법하게 개인정보를 처리함으로써 정보주체의 권리를 보호해야 한다’ 라고 되어 있다.

아울러, 「같은규정」 제2조(적용범위) 제①항에는 ‘병원에서 처리하는 환자 정보, 환자 보호자 및 대리인의 정보, 임직원의 정보 등 모든 개인정보에 적용’ 하며, 제②항에는 ‘병원의 모든 직원과 병원에서 처리하는 개인정보를 취급하는 위탁업체 직원,

1) 「개인정보보호규정」 제3조 (용어 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ‘정보주체’란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
2. ‘개인정보’란 살아있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.
3. ‘개인고유식별정보’란 개인을 직접 식별할 수 있는 모든 정보로 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호 등 개인정보를 말한다.
4. ‘개인민감정보’란 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보를 말한다.

실습생 등 병원의 개인정보를 취급하는 모든 사람들에게 적용한다’ 라고 되어 있다.

또한, 「같은규정」 제29조(개인정보 수집, 이용 및 제공 원칙)에 의하면 ‘병원의 업무를 목적으로 처리되는 개인정보는 정보주체로부터 개인정보 수집 목적 달성에 필요한 최소한의 범위에서 합리적이고 공정한 수단을 사용하여 수집하여야 한다. 또한 「개인정보보호법」 제15조 내지 제20조에 의거하여 동 규정에서 명시한 경우를 제외 하고는 개인정보를 임의로 수집, 이용 및 제공할 수 없다.’ 라고 되어 있다.

그러므로 병원의 개인정보를 취급하는 모든 사람들은 「개인정보보호법」 및 「개인 정보보호규정」에 따라 정보주체의 권리를 보호하기 위하여 유념하여야 하며, 관련 법 및 규정의 각 조항에 따라 개인정보를 처리해야 한다.

나) 감사결과 확인된 문제점

감사결과, ☆☆ 겸직교원 A은 □□ ○○실, ◎◎실, ◇◇ 실 및 ●●●에 자신이 개 원 예정 병원 직원인 외부인을 아래 【표1】과 같이 참관하도록 하였고, 상급자(☆☆ 장 등)에게 보고나 공식적인 승인 없이 본인의 ○○ 또는 ◎◎, ◇◇ 중에 외부인을 참관하도록 하였다.

【표1】 ☆☆ □□(○○,◎◎,◇◇ 실) 외부인 출입 현황 내역

날 짜	인 원	참관 위치	외부 참관인
			☆☆ 직원

*출처 : 특별감사 요청자료 발췌(☆☆ □□ 작성)

또한, 아래 【표2】와 같이 ●●● 외부인 참관시에는 당시 근무자가 ●●●장 또는 ☆☆장의 보고 후 진행해 달라는 권유가 있었음에도 “문제 발생시 책임진다” 고 말하

면서 ‘개원준비 위한 ●●● ■■■■ 참관’ 을 이유로 ●●에 상급자 미보고 및 공식 승인 절차를 미이행하면서 지속적으로 외부인을 참관하도록 하였다.

【표2】 ●●● 출입 현황 내역(A 교수 본인 ●●시)

날 짜	인 원	참관 시간	외부 참관인
			☆☆ 직원

*출처 : 특별감사 요청자료 발췌(●●● 작성)

따라서 위 사람의 행위는 환자 ○○정보(개인민감정보) 등을 의료기관(본원)과 정보주체(환자)의 동의 없이 개인정보를 보호하지 못하고 그 범위를 초과 및 권한을 남용한 것은 환자 개인정보를 노출 및 침해 등으로 인하여 「개인정보보호법」 및 「개인정보 보호규정」을 위반한 사항에 해당된다.

3) 환자 유인 행위 부적정

가) 관계 법령 및 판단기준

「의료법 시행령」 제32조(의료인의 품위 손상 행위의 범위) 제①항 제⑥호에 따르면 다른 의료기관을 이용하려는 환자를 영리를 목적으로 자신이 종사하거나 개설한 의료기관으로 유인하거나 유인하게 하는 행위를 명시하고 있다.

그리고 「복무규정」 제4조(성실 의무)에 따르면 직원은 법령과 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행하도록 명시되어 있기에, 충남대학교병원 임직원은 관계 법령과 규정에 따라 다른 의료기관을 이용하려는 환자를 영리를 목적으로 자신이 종사하거나 개설한 의료기관으로 유인하거나 유인하는 행위를 하여 의료인의 품위를 손상해서는 안 된다.

아울러, 「복무규정」 제4조의 2(복종의 의무)에는 ‘직원은 직무를 수행함에 있어 소속상관의 직무상의 명령에 복종하여야 한다’ 라고 되어 있고, 「같은규정」 제8조의 2(품위유지의 의무)에는 ‘직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’ 라고 명시되어 있다.

그러나 ☆☆ 검직교원 A은 검직교원 신분으로 본인이 ○○하는 ○○실에서 ○○를 받기 위해 내원한 환자를 상대로 위 사람이 퇴직 후 개원하는 병원을 홍보한다는 민원이 접수되었고, 공식적인 민원 이 외 콜센터, 수납창구를 통하여 유사한 민원이 다수 발생하게 되어, 이후 이러한 내용이 신문과 방송에 보도되는 등 우리병원 품위가 손상되는 사건이 발생되었다.

나) 감사결과 확인된 문제점

감사결과, 2021년 12월 경부터 위 사람이 퇴직 후 개원 예정인 개인병원에 대하여 우리병원의 ○○실에서 ○○를 받기 위해 내원한 환자에게 개인병원 개원을 소개한 사실이 있으며, 또한 ○○하는 환자에게는 개원할 병원을 안내하면서 “오시겠습니까?” 라고 질문을 하고 “가겠다” 고 답변하는 환자에게 동의를 받은 후 본인의 개인 장부에 환자 성명과 연락처를 환자가 직접 작성 후 서명하도록 하였다.

아울러, 우리병원에서는 위 사람의 이러한 환자 유인 행위 및 외부인 참관에 대하여 다수의 민원이 대내·외적으로 발생되어 공식적으로 관련 행위 중지를 요청(2022.01.26.)²⁾하였는데, 공식적인 중지 요청 및 ☆☆장의 중단 지시에도 불구하고 개인병원 개원 안내 및 환자 유인 행위를 통한 「의료법 시행령」 제32조(의료인의 품위 손상 행위의 범위) 제①항 제⑥호에 위반될 소지가 있는 행위를 계속하였고, 환자 개인 성명과 연락처를 사적 장부에 지속적으로 작성 및 서명하게 하였다.

2) ○○○○과-882(2022.1.28.) 원내 불만 및 고충접수와 관련한 행위 중지 요청

따라서 위 사람의 이러한 행위는 「의료법 시행령」 제32조(의료인의 품위 손상 행위의 범위) 제①항 제⑥호 및 「복무규정」 제4조(성실 의무) 따라 다른 의료기관을 이용하려는 환자를 영리를 목적으로 자신이 종사하거나 개설한 의료기관으로 유인하거나 유인하게 하는 행위에 위반될 소지가 있다.

또한, 우리병원이 이러한 부적정한 행위를 중지할 것을 요청하였음에도 중지 지시에 대한 판단 미흡으로 지속적인 민원 야기와 대외적으로 언론에 보도됨으로써 병원의 품위를 손상하여 명예를 실추되게 한 것에 대하여는 「복무규정」 제4조의 2(복종의 의무) 일부 위반 및 「복무규정」 제8조의 2(품위유지의 의무)를 위반한 사항에 해당된다.

관련자 주장 및 판단

○○처 ☆☆ 겸직교원 A은 이 사☆☆ 관련한 잘못을 인정하고 있고 깊이 반성하고 있다. 또한, 외부인을 본원의 공식적인 절차와 승인 없이 □□(○○, ◎◎, ◇◇ 실) 및 ●●●에 참관하게 하여 환자 개인정보를 노출 및 침해 등을 하게 된 것에 대하여는 자신의 무지로 인한 잘못이었음을 시인하였고, 그에 상응하는 제재에 대하여는 충분히 인정한다고 답변하였다.

다만, 환자 유인 행위에 대하여는 본원에 근무하는 동안 본인의 ○○를 받은 환자에게 본원을 퇴직한다는 것을 안내하는 것이 자신의 ○○를 받은 환자에 대한 기본적인 예의라고 판단하여 안내하였으며, 이후 개인병원으로 오겠다는 분들에 한하여 충분히 안내하고 도움을 주고자 환자에게 동의를 받은 후 개인 장부에 연락처 작성 및 △△△△사본 발급을 정상적으로 처방하였기에, 관련 행위를 지속할 당시에는 관련 민원을 예상하지 못하였다.

아울러, 직원들에게도 정상적인 △△△△사본 발급 처방이기는 하나 이에 대한 업무

수행에 일부 과중이 있을 수 있다는 것에 대하여는 미안함을 표시하였으며, 본원의 환자 유인 행위 중단 요청에 대하여도 조심하라는 의미로 받아들이고 충분히 자제하였기에, 본인의 행위가 지속적인 환자 유인 행위가 될 것이라고 전혀 인식하지 못하였고 문제가 발생될 것이라고 생각하지 못하였다고 주장하였다.

또한, 본인의 행위가 관련법과 규정에 위배된다는 것을 전혀 알지 못하였고, 전임 개원의들이 하던 것처럼 본인도 그렇게 하였다고 주장하였으며, 병원에서 이에 대한 가이드라인이나 매뉴얼이 있었으면 이러한 일도 발생하지 않았을 것이라 진술하였다.

징계요구 양정

본 사안에 대하여 관련 업무를 위법·부당하게 처리한 ☆☆ 겸직교원 A의 행위는 「개인정보보호법」 및 「개인정보보호규정」, 「복무규정」 제4조(성실 의무), 「복무규정」 제4조 2(복종의 의무), 「복무규정」 제8조 2(품위유지의 의무) 등을 준수하지 못한 비위행위로 이는 「인사규정」 제61조(징계사유)에 해당한다.

위 사람은 자신이 개원 예정인 병원의 직원인 외부인을 별도의 공식 보고나 승인 절차 없이 지속적으로 □□(○○, ◎◎, ◇◇ 실) 및 ●●●에 참관하게 하여 환자 ○○정보(개인민감정보) 등을 의료기관(본원)과 정보주체(환자)의 동의 없이 개인정보를 보호하지 못하고 그 범위를 초과 및 권한을 남용한 것은 환자 개인정보를 노출 및 침해 등으로 인하여 「개인정보보호법」 및 「개인정보보호규정」을 위반한 사항에 해당된다.

아울러, 본원으로 ○○를 받기 위해 내원한 환자에게 개원 예정 병원을 안내하면서 본인의 사적 장부에 환자 개인정보를 작성하도록 한 사항은 「의료법 시행령」 제32조(의료인의 품위 손상 행위의 범위) 제①항 제⑥호 및 「복무규정」 제4조(성실 의무) 따라

다른 의료기관을 이용하려는 환자를 영리를 목적으로 자신이 종사하거나 개설한 의료기관으로 유인하거나 유인하게 하는 행위에 위반될 소지가 있다.

또한, 우리병원이 이러한 부적정한 행위를 중지할 것을 요청하였음에도 중지 지시에 대한 판단 미흡으로 지속적인 민원 야기와 대외적으로 언론에 보도됨으로써 병원의 품위를 손상하여 명예를 실추되게 한 것에 대하여는 「복무규정」 제4조의 2(복종의 의무) 일부 위반 및 「복무규정」 제8조의 2(품위유지의 의무)를 위반한 사항에 해당된다.

이에, 위의 비위행위를 종합해 본 결과 「인사규정」 제69조(징계의 양정) 기준에 따라 비위의 정도는 약하나 일부 고의 및 중과실의 비위행위로 중징계(◆◆)에 해당한다.

다만, 본인의 ○○를 받은 환자에게 퇴직을 안내하는 것이 기본적인 예의라고 판단하여 개원을 안내한 점, 개원 예정 병원으로 오겠다는 분들에 한하여 충분히 안내하고 도움을 주고자 환자에게 동의를 받은 후 개인 장부에 연락처 작성 및 △△△△사본 발급을 정상적으로 처방한 점, 본인의 행위가 지속적인 환자 유인 행위가 될 것이라고 전혀 인식하지 못한 점, 수집된 개인정보에 대해 불법한 유출은 없었던 점, 본원에서 근무하는 동안 성실한 ○○ 업무로 병원 의료발전에 기여한 점 등을 징계 양정에 고려하여 참작하였다.

또한, 개인정보보호위원회에 상정 및 의결³⁾된 세부적인 위반 사항에 대하여는 감사일 현재 종합적인 법률적 검토가 필요한 사항으로서 감사기간 내에는 판단을 유보하기로 한다.

3) △△△△탐-744(2022.2.15.) 2022년 제1차 개인정보보호위원회 의결사항

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 개인정보보호와 관련하여 관계 법령 및 규정을 철저히 준수하고, 외부인의 ○○ 및 ●● 관련 출입시에는 공식적인 보고 및 승인 절차를 통하여 출입관리 및 개인정보 보호를 위해 관련 업무에 철저를 기해 주시기 바라며,
- ② 위 비위행위를 한 관련자에게는 「인사규정」 제53조에 따라 충남대학교총장에게 징계를 요청하시기 바랍니다. (중징계-◆◆)
- ③ 아울러, 앞으로 있을 수 있는 잠재적 관련자(퇴직 예정자 등)에게 유사사례가 발생하여 개인정보보호법, 의료법 등 관계 법령 및 규정을 위반하지 않도록 지침(가이드라인) 또는 매뉴얼 등을 작성 및 숙지토록 하여 주시기 바랍니다. (개선)

[관련자 : ○○처 ☆☆ 겸직교원 A - 중징계(◆◆)]